

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 폭행 혐의로 재판을 받았고, 재판부는 이유가 모순된 판결을 내렸다. 판결문에서 갑의 변호인은 명백한 이유 모순을 발견하였고, 항소를 준비중이었다. 항소기간 마지막 날이 토요일이라, 갑과 갑의 변호인은 이 경우 어떻게 해야 하는지 고민하게 되었다.

【질문】 갑의 경우 원심판결에 대해 항소를 하려면 어떤 이유를 들 수 있으며, 항소기간의 마지막 날이 토요일인 경우 그 날은 기간에 어떻게 산입되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

원심판결에 명백한 이유 모순이 있는 경우 형사소송법 제 361 조의 5 에 따라 이를 항소이유로 삼아 항소할 수 있습니다. 항소기간의 마지막 날이 토요일인 경우, 형사소송법 제 361 조 제 1 항의 규정에 따라 기간은 토요일을 포함하여 산정되나, 항소장 제출 등 법원 업무는 토요일에 휴무이므로 실제 제출은 다음 평일인 월요일까지 가능합니다. 다만, 항소이유서 제출기한을 지키지 않으면 항소가 기각될 수 있으므로 주의해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 361 조의 5(항소이유) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 361 조의 5(항소이유) 다음 사유가 있을 경우에는 원심판결에 대한 항소이유로 할 수 있다.

1. 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있는 때
2. 판결 후 형의 폐지나 변경 또는 사면이 있는 때
3. 관할 또는 관할위반의 인정이 법률에 위반한 때
4. 판결법원의 구성이 법률에 위반한 때
5. 삭제
6. 삭제
7. 법률상 그 재판에 관여하지 못할 판사가 그 사건의 심판에 관여한 때
8. 사건의 심리에 관여하지 아니한 판사가 그 사건의 판결에 관여한 때
9. 공판의 공개에 관한 규정에 위반한 때
10. 삭제
11. 판결에 이유를 붙이지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때
12. 삭제
13. 재심청구의 사유가 있는 때
14. 사실의 오인이 있어 판결에 영향을 미칠 때
15. 형의 양정이 부당하다고 인정할 사유가 있는 때

• 해설: 원심판결에 이유 모순 등 특정 사유가 있을 경우 이를 항소이유로 삼아 항소할 수 있는 근거를 규정합니다.

▶ 형사소송법 제 361 조 제 1 항 [△ 확인필요] [—]

- 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- 해설: 항소인이나 변호인이 정해진 기간 내에 항소이유서를 제출하지 않으면 결정으로 항소를 기각하지만, 직권조사사유가 있거나 항소장에 항소이유가 기재된 경우에는 예외로 합니다.

【결론】

갑의 변호인은 판결문의 이유 모순을 형사소송법 제 361 조의 5 에 따른 항소이유로 명시하여 항소장을 제출해야 합니다. 항소기간의 마지막 날이 토요일이라 하더라도 기간은 토요일까지로 보지만, 실제 법원 업무는 휴무이므로 항소장은 토요일에 제출할 수 없으며, 다음 평일인 월요일까지 제출해야 합니다. 만약 항소이유서를 기한 내에 제출하지 않으면 형사소송법 제 361 조 제 1 항에 따라 항소가 기각될 수 있으므로, 항소장에 항소이유를 명확히 기재하거나 기한 내 제출을 철저히 준비해야 합니다.

인용 검증: 1/2 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증